



PUTUSAN

Nomor 1421 K/Pid.Sus-LH/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUARDI bin BADEWI**;
Tempat Lahir : Welado;
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun/31 Maret 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Babana, Desa Tongke-Tongke,
Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sinjai karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai tanggal 21 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUARDI bin BADEWI bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pertambangan tanpa izin", sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami yakni Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1421 K/Pid.Sus-LH/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUARDI bin BADEWI selama 5 (lima) bulan dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari dikurangi selama Terdakwa ditahan rumah;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kapal rakitan pontong;

Dikembalikan kepada Terdakwa SUARDI bin BADEWI;

- Uang hasil penjualan pasir sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 6 (enam) buah sekop;
- 4 (empat) buah potong pipa warna putih diameter 4 (empat) Inci;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil *light* Truk Mitsubishi Colt warna kuning Nomor Polisi DP 9570 DC;

Dikembalikan kepada HERIANTO;

- 1 (satu) unit mobil *light* Truk Mitsubishi Colt warna biru Nomor Polisi DD 9199 DU;

Dikembalikan kepada BAKRI;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 57/Pid.B/LH/2022/PN Snj tanggal 28 September 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUARDI bin BADEWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 1421 K/Pid.Sus-LH/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kapal rakitan (pontong);

Dikembalikan kepada Terdakwa SUARDI bin BADEWI;

- 6 (enam) buah sekop;

- 4 (empat) buah potong pipa warna putih diameter 4 (empat) inci;

Dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil *light* Truk Mitsubishi Colt warna kuning Nomor Polisi DP 9570 DC;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama HERIANTO;

- 1 (satu) unit mobil *light* Truk Mitsubishi Colt warna biru Nomor Polisi DD 9199 DU;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama BAKRI;

6. Memebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 676/PID.SUS-LH/ 2022/PT MKS tanggal 9 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 28 September 2022 Nomor 57/Pid.B/LH/ 2022/PN Snj, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 57/Akta Pid.B/LH/2022 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sinjai yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1421 K/Pid.Sus-LH/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sinjai mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 57/Akta Pid.B/LH/2022 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sinjai yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2022 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai Nomor 57/Akta. Pid.B/LH/2022, tanggal 20 Desember 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Desember 2022 dari Terdakwa tersebut, sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 9 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 November 2022 kemudian Terdakwa Tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 9 Desember 2022. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sampai dengan batas pengajuan memori kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) KUHP sehingga secara formal permohonan kasasi Penuntut Umum gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 1421 K/Pid.Sus-LH/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya putusan *judex facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa sudah berusaha mengurus izin pertambangan namun karena aturan berubah-ubah sampai saat ini tidak keluar sehingga putusan *judex facti* terlalu berat bagi Terdakwa dan membatalkan putusan *judex facti*, mengadili sendiri meringankan hukuman;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 sekira pukul 15.00 Wita petugas menemukan aktifitas penambangan di Dusun Babana, Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai yang berdasarkan hasil penyidikan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memulai usaha penambangan pasirnya sejak tahun 2008 dan melakukan usaha penambangan secara tradisional dengan cara Terdakwa keluar menggunakan perahu pontong kemudian memilih titik yang akan di sedot pasirnya tepatnya di muara sungai, dengan jarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat penampungan pasir milik Terdakwa, selanjutnya setelah menemukan titik penyedotan pasir, kemudian selang spiral 4 (empat) inci di turunkan ke dasar sungai setelah itu dinyalakan mesin penghisap berupa 1 (satu) unit mesin *Changdong* yang dirakit untuk mengisap pasir untuk menaikkan pasir ke penampungan kapal, setelah terisi penuh selanjutnya membawa pasir tersebut ke penampungan untuk disimpan dan pasir tersebut siap untuk di jual kepada konsumen;
- Bahwa dalam menjalankan usahanya Terdakwa memberikan upah buruh yang menaikkan pasir yakni sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) permobil sedangkan buruh sedot pasir yang beroperasi di wilayah muara di gaji sebesar Rp25.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per mobilnya;
- Bahwa proses penjualan hasil tambang pasir tersebut dengan cara pembeli pasir datang langsung ke lokasi tambang kemudian melakukan pembelian kepada buruh/penjaga lokasi tambang tersebut, setelah itu dilakukan pembayaran sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada penjaga lokasi tersebut seharga yang ditetapkan;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 1421 K/Pid.Sus-LH/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki izin untuk usaha pertambangan tersebut namun sudah berakhir masa berlakunya yakni terhitung mulai tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017. Kemudian Terdakwa saat ini sedang mengurus perpanjangannya namun terhenti pada tahun 2020 karena masa pandemi;
- Bahwa putusan *judez facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tepat dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis. Fakta hukum yang terungkap di muka sidang adalah pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 sekira pukul 15.00 Wita petugas menemukan aktifitas penambangan di Dusun Babana, Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai milik Terdakwa yang tidak memiliki izin usaha pertambangan karena masa berlakunya habis tanggal 26 Mei 2017. Terdakwa memulai usaha penambangan pasirnya sejak tahun 2008 dan melakukan usaha penambangan secara tradisional dengan cara Terdakwa keluar menggunakan perahu pontong dengan jarak sekitar 200 (dua ratus) meter tepatnya di muara sungai dari tempat penampungan pasir, kemudian memilih titik yang akan di sedot pasirnya, setelah menemukan titik penyedotan pasir, kemudian selang spiral 4 (empat) inci di turunkan ke dasar sungai setelah itu dinyalakan mesin pengisap berupa 1 (satu) unit mesin *Changdong* yang dirakit untuk mengisap pasir untuk menaikkan pasir ke penampungan kapal, setelah terisi penuh selanjutnya membawa pasir tersebut ke penampungan untuk disimpan dan pasir tersebut. Kemudian para pembeli akan datang langsung ke lokasi tambang kemudian melakukan pembelian kepada buruh/penjaga dilokasi tambang tersebut, setelah itu dilakukan pembayaran sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/permobil. Perbuatan Terdakwa yang sedemikian rupa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara;
- Bahwa demikian pula putusan *judez facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 1421 K/Pid.Sus-LH/2023



Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari telah tepat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, sifat perbuatan dari Terdakwa dan tidak melampaui kewenangannya;

- Bahwa alasan Kasasi Terdakwa mengenai penjatuhan hukuman tidak dapat dibenarkan karena berkaitan dengan berat ringan penjatuhan pidana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan Kasasi sebagaimana Pasal 253 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berat ringannya penjatuhan pidana merupakan kewenangan *judex facti*, Mahkamah Agung hanya memiliki kewenangan memperbaiki penjatuhan pidana bila *judex facti* tidak mempertimbangkan atau tidak cukup mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberat dan sifat perbuatan Terdakwa namun dalam perkara a quo, *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat hal-hal yang meringankan dan memberat dalam diri Terdakwa juga sifat yang melingkupi perbuatan Terdakwa Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat diterima dan permohonan Kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 158 Undang-Undang

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 1421 K/Pid.Sus-LH/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti*;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa saat polisi menemukan penambangan pasir di dekat sungai yang merupakan usaha penambangan pasir Terdakwa dan saat ditanyakan mengenai izin pertambangannya, Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin usaha pertambangan pasir tersebut;
- Bahwa dalam melakukan usaha penambangan pasir, Terdakwa pernah memiliki izin sejak dari tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017 dan saat Terdakwa mengurus perpanjangan izin usahanya, Terdakwa terkendala pengurusan perpanjangan izin usahanya pada tahun 2020 karena adanya wabah COVID;
- Bahwa walaupun Izin Usaha Pertambangan (IUP) Terdakwa sudah habis masa berlakunya, namun Terdakwa tetap melakukan usaha penambangan pasir yang dijual oleh Terdakwa kepada konsumen seharga Rp450.000.00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per truk;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir dengan cara Terdakwa menggunakan perahu pontong kemudian menyedot pasir di tengah sungai yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat penampungan pasir milik Terdakwa yang kemudian dijual kepada konsumen;
- Bahwa berdasarkan fakta sidang tersebut, Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya yang melakukan penambangan pasir tanpa disertai dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), walaupun sebelumnya Terdakwa mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam melakukan usaha penambangan pasir tetapi Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut sudah berakhir sejak tahun 2017 dan Terdakwa baru mulai mengurus perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada akhir tahun 2020. Sehingga menurut Hakim Ketua, seharusnya Terdakwa tidak melakukan penambangan pasir di sungai sampai dengan terbitnya perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari instansi yang berwenang, namun hal

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 1421 K/Pid.Sus-LH/2023



tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa. Dan dalam perkara *a quo* Terdakwa tetap melakukan penambangan pasir walaupun Izin Usaha Pertambangan (IUP) perpanjangannya belum terbit. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

- Bahwa namun demikian menurut Hakim Ketua, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa haruslah diperberat dari 3 (tiga) bulan menjadi 6 (enam) bulan dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa yang tetap melakukan penambangan pasir tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat merusak ekosistem lingkungan hidup serta berkurangnya pendapatan Negara karena Terdakwa tidak membayar pajak kepada Negara/pemerintah;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SINJAI**, tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **SUARDI bin BADEWI**, tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 1421 K/Pid.Sus-LH/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Para Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Muliawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d./

t.t.d./

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Dr. Muliawan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 1421 K/Pid.Sus-LH/2023